

ORDENANZA Nº 2954

VISTO: Que la Constitución de la Provincia de Córdoba en el título segundo, bajo el epígrafe "MUNICIPALIDADES Y COMUNAS", previo reconocimiento de la "autonomía municipal" con independencia de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, establece que aquellas a las que se le reconoce el carácter de ciudades pueden dictar sus CARTAS ORGANICAS (arts.180 y 181 de la Constitución Provincial);

Que la Ley Orgánica Municipal Nº 8.102, en su art.2, establece que los municipios que tengan más de diez mil (10.000) habitantes serán ciudades; y

C O N S I D E R A N D O

Que la ciudad de Alta Gracia reúne las condiciones que establece el marco normativo citado;

Que la autonomía Institucional reconocida al Municipio de las ciudades los hace independientes de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones (art. 180 de la Constitución Provincial);

Que en la actualidad, desde las distintas esferas de la organización política Argentina, se advierte el traspaso de servicios, protagonismo en el desarrollo, solución de necesidades básicas, urgencias y emergencias, control y cuidado de los intereses públicos locales en el lugar donde vive la gente;

∩

...//

.../// 2.-

Que es fundamental la plena participación de los ciudadanos en la formulación de las normas que contemple los regionalismos, idiosincracia, particularidades e intereses de los mismos, que permitan la mejor convivencia en la comunidad;

Que para ello, es imprescindible dictar para la ciudad de Alta Gracia su propia Carta Orgánica, que asegure el sistema representativo y republicano con elección directa de sus autoridades;

Que valore la función pública como un acto de servicio, priorizando la honorabilidad, la ética e idoneidad en cada uno de los funcionarios;

Que el reconocimiento de la autonomía del Municipio, de todo otro poder en el ejercicio de sus atribuciones, lo compromete a ser eficaz para satisfacer los requerimientos y necesidades de la comunidad. Principio de "EFICACIA" que abarca desde la organización funcional de la Administración, hasta la ponderación, rapidez y adecuación de la decisión. Desde la información hasta la Atención. Desde la obtención de los recursos económicos genuinos teniendo en cuenta la equidad contributiva, hasta la Justicia distributiva de servicios, obras de infraestructura, promoción y desarrollo;

...///


EMILSE N. FRANCHINI
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




DR. JORGE EDUARDO NAHAL
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

.../// 3.-

Que la Constitución de la Provincia de Córdoba en su art. 182 dispone que el Concejo Deliberante, deberá establecer la necesidad y oportunidad del dictado de la Carta Orgánica, lugar y fecha de reunión de la Convención y plazo de duración;

Que al Departamento Ejecutivo corresponde, la convocatoria a elecciones, la fecha, el número de bancas a cubrir y el sistema de adjudicación que debe ser siempre proporcional;

Que el principio general de autonomía (art. 180 de la Constitución Provincial y art. 30 inc.12 de la Ley N° 8.102) determina la facultad del Concejo Deliberante de adoptar el sistema de electores;

Que si bien las normativas se remiten a las disposiciones del Código Electoral Nacional, corresponde establecer la obligatoriedad del sufragio por parte de los electores inscriptos en el Padrón Electoral de la Ciudad de Alta Gracia

EL CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE ALTA GRACIA

O R D E N A

Art. 1º: DECLARASE la necesidad de sancionar la CARTA ORGANICA DE LA MUNICIPALIDAD DE ALTA GRACIA, en los términos de los //

...///


JOSÉ N. TEÓFILO DE FRANCHINI
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




DR JORGE EDUARDO NAHAL
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

.../// 4.-

art.182 y 183 de la Constitución Provincial.

Art. 2º: LA convocatoria a la Convención Municipal deberá realizarse la el Departamento Ejecutivo dentro de los diez (10) días corridos a partir de sancionada la presente.

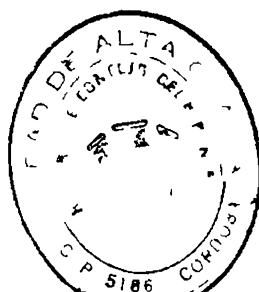
Art. 3º: PARA la elección de Convencionales Municipales, se declara la obligatoriedad del voto por parte de los ciudadanos y / extranjeros inscriptos en los padrones electorales respectivos, en los términos del art, 183 de la Constitución /// Provincial.

Art. 4º: A los fines de la integración de la Convención Municipal, la distribución de las bancas de convencionales municipale lo hará la Junta Electoral Municipal de la siguiente manera:

- A) Participarán las listas que logren un mínimo del cinco (5) por ciento de los votos emitidos.
- B) Con las listas que hayan alcanzado el mínimo establecido en el apartado anterior se seguirá el siguiente procedimiento:
 - a) El total de los votos obtenidos por cada lista se dividirá por uno, por dos, por tres, por cuatro y así sucesivamente hasta llegar al número total de Convencionales a cubrir.
 - b) Los cocientes resultantes, con independencia de la /

...///


EMILSE N. TERUSI de FRANCHINI
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




DR JORGE EDUARDO NAHAL
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



.../// 5.-

lista que provengan, serán ordenados de mayor a menor^a
en número igual a los cargos a cubrir. ⁱ

c) Si hubiere dos o más cocientes iguales, se los orde-⁹
nará en relación directa con el total de los votos /
obtenidos por las respectivas listas y si estas lis-^a
tas hubieren logrado igual número de votos, el orde-
namiento resultará de un sorteo que a tal fin deberá,
practicar la Junta Electoral Municipal. ^A

d) A cada lista le corresponderán tantos cargos como ve-
ces sus cocientes figuren en el ordenamiento en el /
apartado b) de este inciso. Previo a la distribución
de las bancas y proclamación de Convencionales elec-
tos, la Junta Electoral Municipal deberá concluir el
escrutinio de los votos emitidos.

C) En el caso de muerte, renuncia, separación, inhabilidad
o incapacidad permanente de un convencional, lo susti-
tuirán quienes figuren en la lista como candidatos titu-
lares del partido que corresponda que no hubiesen sido,
incorporados, una vez que ésta se hubiere agotado, ocupa-
rán los cargos vacantes los suplentes que sigan, de con-
formidad con la preferencia consignada en la lista respec-
tiva.

Art. 5º: EN el mismo acto que se establece en el artículo anterior,
la Junta Electoral Municipal deberá proclamar como Conven-
cionales Suplentes, a los Convencionales que correspondan/

...///


EMILIO FRANCHINI
SECRETARIO
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




DR JORGE EDUARDO NAHAL
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



ALTA GRACIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

.../// 6.-

siguiendo el procedimiento del art.139 de la Ley Nº 8.102.
En todos los casos emitirá el certificado que acredite tal^a
circunstancia.

Art. 6º: LOS Convencionales deberán reunir las mismas condiciones /
que para ser Concejal; alcanzándolos las inhabilidades e /
incapacidades previstas para dicho cargo (Arts.15,16 y ///^a
concordantes de la Ley 8.102)."Ejercerán sus funciones ad-
honoren.No percibirán dieta o retribución alguna ni gastos^o
de representación, solo corresponderá el reembolso de gas-
tos, previamente autorizados y acreditados".

Art. 7º: PROPONER que el acto electoral para elegir Convencionales/
Municipales se celebre el mismo día de la próxima elección
para la renovación de cargos de Gobernador y Vice-Goberna-
dor de la Provincia e Intendente de la Ciudad de Alta Gra-
cia, y en dicha elección se utilizará, respecto de los ciu-
dadanos, el mismo Padrón Electoral Nacional que se utilice
para las elecciones mencionadas.

Art. 8º: LA Junta Electoral Municipal entenderá en la oficializacióⁿ
de candidatos a Convencionales Municipales, proclamación /
de los electos y en toda otra cuestión que se suscite en /
relación a estos aspectos.La jurisdicción y competencia en
todas las demás cuestiones a plantearse referentes al pro-
ceso electoral serán de resorte exclusivo de la Junta Elec-
toral Nacional, sin perjuicio de la coordinación de tareas
entre ambas.


EMILSE N. TERUY de FRANCHINI
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




DR. JORGE EDUARDO NAHAL
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



.../// 7.-

La Junta Electoral Municipal procederá a realizar la formación y/o ampliación y depuración del Padrón Electoral Municipal de Extranjeros, conforme lo dispuesto por el art.129 de la Ley 8.102.

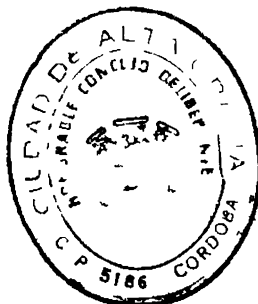
Art. 9º: FACULTASE al Departamento Ejecutivo a dirigirse a la Junta Electoral Provincial, solicitando designe los miembros de la Junta Electoral Municipal, conforme lo dispuesto por los arts. 135 y 238 de la Ley 8.102. Dichos funcionarios serán puestos en funciones por el Departamento Ejecutivo quién dispondrá el ámbito físico donde deberá cumplir su cometido.

Art.10º: EL proceso eleccionario se regirá por las disposiciones // pertinentes del Código Electoral Nacional (T.O. Decreto Nº 2135/83 y modificaciones Leyes Nº 23168, Nº 23247 y Nº // 23476.

Art.11º: LA sede de la Honorable Convención Municipal será la del / Honorable Concejo Deliberante, y los convencionales que resulten electos y proclamados como tales por la Junta Electoral Municipal, se reunirán en la misma el vigésimo día / hábil posterior al acto de proclamación a efectos de dejar constituida a la Convención, la cual deberá cumplir su cometido en el plazo de Ciento Ochenta (180) días corridos, / fecha en la cuál caducará su mandato de pleno derecho.

...///

E. MILSE N. TEFUSI da FRANCHINI
SECRETARIA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



DR. JORGE EDUARDO NAHAL
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE



CIUDAD DE ALTA GRACIA
CONCEJO DELIBERANTE

.../// 8.-

Art. 129: LA Convención Municipal será Juez exclusivo de la validez de las elecciones, derechos y títulos de sus miembros y / se regirá por el Reglamento Interno del Honorable Concejo Deliberante, sin perjuicio de las facultades de la Convención Municipal de modificarlo a fin de agilizar su funcionamiento.

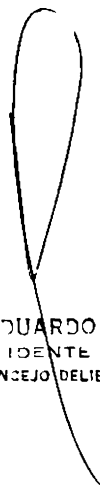
Art. 130: LOS gastos que demande el cumplimiento de la presente Ordenanza y el funcionamiento de la Convención Municipal, / serán atendidos con las Partidas a prever en el Presupuesto Anual de gastos para el año 1995.

Art. 140: COMUNIQUESE, publíquese, transcribese al Libro de Ordenanzas y archívese.-

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE A LOS DOS DIAS DEL MES DE NOVIEMBRE DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO.


ELEN FRANCHINI
PRESIDENTA
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE




DR JORGE EDUARDO NAHAL
PRESIDENTE
HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE